LUẬT CẠNH TRANH 2018

Tóm tắt quy định liên quan đến doanh nghiệp – Luật số 23/2018/QH14

Tên văn bản	Luật Cạnh tranh
Số hiệu	23/2018/QH14
Cơ quan ban hành	Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 5
Ngày thông qua	12/06/2018
Ngày có hiệu lực	01/07/2019 (thay thế Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11)
Bố cục	10 chương, 118 điều
Văn bản hướng dẫn chính	Nghị định số 35/2020/NĐ-CP (hướng dẫn Luật Cạnh tranh); Nghị định số 75/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, được sửa đổi bởi Nghị định số 102/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ 20/05/2026)
Tình trạng hiệu lực	**Còn hiệu lực**; tại thời điểm rà soát chưa ghi nhận văn bản thay thế.
Ngày rà soát tình trạng hiệu lực	22/10/2026
Phạm vi tóm tắt	Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền; kiểm soát tập trung kinh tế – các nội dung tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.

Lưu ý cho hệ thống RAG: tài liệu là bản tóm tắt phục vụ tra cứu nội bộ, không thay thế văn bản gốc. Các ngưỡng thị phần, doanh thu, thời hạn thẩm định cần được đối chiếu với Luật Cạnh tranh 2018, Nghị định 35/2020/NĐ-CP và văn bản hợp nhất mới nhất trước khi áp dụng cho một vụ việc cụ thể.

Chương I. Quy định chung và nguyên tắc nhận diện hành vi hạn chế cạnh tranh

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Luật Cạnh tranh 2018 điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm và quản lý nhà nước về cạnh tranh. Đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước), hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, và cả doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

Thị trường liên quan, thị phần và thị phần kết hợp

Việc xác định hành vi vi phạm phụ thuộc vào **thị trường liên quan**, là thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả, trong khu vực địa lý có điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực địa lý lân cận. **Thị phần** của doanh nghiệp trên thị trường liên quan được xác định theo tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra (hoặc doanh số mua vào) của doanh nghiệp đó so với tổng doanh thu bán ra (hoặc tổng doanh số mua vào) của tất cả doanh nghiệp trên thị trường liên quan. **Thị phần kết hợp** là tổng thị phần trên thị trường liên quan của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hoặc hành vi.

Chương III. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Khái niệm và các dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Điều 11)

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là thỏa thuận giữa các bên dưới mọi hình thức (văn bản, lời nói, hành động hoặc hình thức khác) gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường. Điều 11 liệt kê 11 dạng thỏa thuận, được tóm lược như sau:

- Khoản 1: thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Khoản 2: thỏa thuận phân chia khách hàng, thị phần, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Khoản 3: thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, dịch vụ.
- Khoản 4: thỏa thuận thông đồng để một hoặc các bên thắng thầu trong việc chào thầu.
- Khoản 5: thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh.
- Khoản 6: thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận.
- Khoản 7: thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư.
- Khoản 8: thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.
- Khoản 9: thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận.
- Khoản 10: thỏa thuận không sử dụng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, hoặc hạn chế việc phân phối, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ không phải là đối tượng của thỏa thuận.
- Khoản 11: thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.

Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm (Điều 12)

Không phải mọi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đều bị cấm; chỉ những thỏa thuận thuộc Điều 12 mới là hành vi vi phạm. Điều 12 phân loại theo mức độ nghiêm trọng như sau:

Nhóm	Phạm vi	Điều kiện bị cấm
Cấm mặc nhiên (theo chiều ngang)	Thỏa thuận tại khoản 1, 2, 3 Điều 11 giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan (ấn định giá, phân chia thị trường, hạn chế sản lượng).	Bị cấm mà không cần chứng minh tác động hạn chế cạnh tranh.

Nhóm	Phạm vi	Điều kiện bị cấm
Cấm mặc nhiên (thông đồng, loại bỏ đối thủ)	Thỏa thuận tại khoản 4, 5, 6 Điều 11 giữa các doanh nghiệp.	Bị cấm mà không cần chứng minh tác động hạn chế cạnh tranh.
Cấm có điều kiện (theo chiều ngang)	Thỏa thuận tại khoản 7, 8, 9, 10, 11 Điều 11 giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan.	Chỉ bị cấm khi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.
Cấm có điều kiện (theo chiều dọc)	Thỏa thuận tại khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 11 giữa các doanh nghiệp ở các công đoạn khác nhau của cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng.	Chỉ bị cấm khi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.

Đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể (Điều 13)

Để xác định thỏa thuận có gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể hay không, cơ quan cạnh tranh xem xét các yếu tố như thị phần của các bên tham gia thỏa thuận, mức độ tập trung của thị trường, rào cản gia nhập và mở rộng thị trường, khả năng hạn chế sản lượng hoặc tăng giá, và lợi ích của người tiêu dùng. Tiêu chí chi tiết được hướng dẫn tại Nghị định số 35/2020/NĐ-CP.

Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm (Điều 14 – Điều 22)

Thỏa thuận tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 bị cấm theo Điều 12 có thể được miễn trừ **có thời hạn** nếu có lợi cho người tiêu dùng và đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện luật định, tiêu biểu như:

- Hợp lý hóa cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.
- Thúc đẩy áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của sản phẩm.
- Thống nhất các điều kiện kinh doanh, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá.
- Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp muốn hưởng miễn trừ phải nộp hồ sơ đề nghị tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; quy trình gồm nộp hồ sơ, thụ lý, yêu cầu bổ sung, rút hồ sơ, ra quyết định hưởng miễn trừ, thực hiện thỏa thuận trong thời hạn được miễn trừ và khả năng bãi bỏ quyết định miễn trừ nếu điều kiện không còn được đáp ứng.

Chính sách khoan hồng (Điều 112)

Doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nhưng tự nguyện khai báo, hợp tác và cung cấp chứng cứ cho cơ quan cạnh tranh trước khi bị điều tra, hoặc sớm trong quá trình điều tra, có thể được miễn hoặc giảm tiền phạt theo thứ tự và điều kiện do luật quy định; chính sách này không áp dụng đối với doanh nghiệp là người tổ chức, ép buộc các doanh nghiệp khác tham gia thỏa thuận.

Chương IV. Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền

Vị trí thống lĩnh thị trường (Điều 24 – Điều 26)

Việc có vị trí thống lĩnh **không bị cấm**; chỉ hành vi lạm dụng vị trí đó mới bị cấm. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có **sức mạnh thị trường đáng kể** hoặc có thị phần từ **30% trở lên** trên thị trường liên quan. Nhóm doanh nghiệp cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh cũng được coi là có vị trí thống lĩnh khi tổng thị phần đạt các ngưỡng: hai doanh nghiệp từ 50%, ba doanh nghiệp từ 65%, bốn doanh nghiệp từ 75% (và các ngưỡng khác theo Điều 24).

Sức mạnh thị trường đáng kể được xác định dựa trên các yếu tố như thị phần của doanh nghiệp, sức mạnh tài chính, khả năng nắm giữ hoặc kiểm soát các kênh phân phối, rào cản gia nhập thị trường, lợi thế về công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, khả năng chuyển sang nguồn cung hoặc nhu cầu thay thế. Doanh nghiệp có **vị trí độc quyền** là doanh nghiệp không có doanh nghiệp nào khác cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan.

Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm (Điều 27)

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn tổng chi phí nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
- Ấn định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ một cách bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng; ấn định giá bán lại tối thiểu gây hạn chế cạnh tranh.
- Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ; giới hạn thị trường; cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng.
- Áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch giống nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh.
- Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.
- Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.
- Các hành vi lạm dụng khác theo quy định của Luật.

Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm (Điều 28)

Doanh nghiệp có vị trí độc quyền không được thực hiện các hành vi lạm dụng nêu trên và còn bị cấm áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng; lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng.

Chương V. Kiểm soát tập trung kinh tế

Các hình thức tập trung kinh tế (Điều 29)

- Sáp nhập doanh nghiệp.
- Hợp nhất doanh nghiệp.
- Mua lại doanh nghiệp (mua một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để chi phối hoặc kiểm soát doanh nghiệp, ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại).
- Liên doanh giữa các doanh nghiệp.
- Hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Luật Cạnh tranh 2018 thừa nhận tập trung kinh tế là quyền của doanh nghiệp và không cấm một cách máy móc; việc kiểm soát nhằm ngăn chặn các giao dịch gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể.

Tập trung kinh tế bị cấm (Điều 30)

Tập trung kinh tế bị cấm khi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam. Giao dịch này có thể được xem xét miễn trừ trong một số trường hợp luật định, ví dụ khi tác động tích cực rõ ràng hơn tác động hạn chế cạnh tranh, hoặc khi một bên tham gia có nguy cơ bị giải thể, lâm vào tình trạng phá sản.

Nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế

Doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải thông báo với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trước khi thực hiện nếu giao dịch thuộc một trong các trường hợp đạt ngưỡng sau (theo Điều 33 và Nghị định 35/2020/NĐ-CP):

Tiêu chí	Ngưỡng thông báo (tóm lược)
Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam	Từ 3.000 tỷ đồng trở lên (riêng lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán có ngưỡng riêng theo luật và nghị định).
Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam	Từ 3.000 tỷ đồng trở lên.
Giá trị giao dịch tập trung kinh tế	Từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
Thị phần kết hợp trên thị trường liên quan	Từ 20% trở lên.

Tiêu chí được áp dụng theo các điều kiện cụ thể của Luật và Nghị định hướng dẫn, nên cần đối chiếu văn bản gốc để xác định chính xác ngưỡng và cách tính cho từng giao dịch.

Thẩm định tập trung kinh tế

- **Thẩm định sơ bộ:** 30 ngày kể từ ngày cơ quan cạnh tranh nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ; nếu không có ý kiến phản đối hoặc yêu cầu thẩm định chính thức, doanh nghiệp được tiến hành tập trung kinh tế.
- **Thẩm định chính thức:** 90 ngày kể từ ngày có quyết định thẩm định chính thức, có thể gia hạn tối đa thêm 60 ngày trong trường hợp phức tạp.
- Trong thời gian thẩm định, doanh nghiệp không được thực hiện tập trung kinh tế.
- Kết quả: cho phép tập trung kinh tế; cho phép có điều kiện (ví dụ cam kết, biện pháp khắc phục); hoặc cấm tập trung kinh tế.

Chương VIII và Chương IX. Xử lý vi phạm và lưu ý tuân thủ cho doanh nghiệp

Chế tài xử lý vi phạm (Điều 111 và văn bản hướng dẫn)

Vi phạm quy định về hạn chế cạnh tranh có thể bị phạt tiền, trong đó mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi như thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan của năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi; đồng thời có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả (ví dụ cải chính công khai, loại bỏ điều khoản vi phạm khỏi hợp đồng, thỏa thuận, và trong trường hợp tập trung kinh tế vi phạm có thể buộc chia, tách, bán lại phần vốn góp). Mức xử phạt cụ thể được quy định tại Nghị định số 75/2019/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định số 102/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/05/2026.

Luật còn điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh (Chương VI) và tố tụng cạnh tranh; các nội dung này nằm ngoài phạm vi tóm tắt.

Khuyến nghị tuân thủ trong hoạt động của doanh nghiệp

- Không trao đổi, thống nhất với đối thủ về giá, chiết khấu, khu vực bán hàng, khách hàng, sản lượng hoặc kế hoạch kinh doanh; thận trọng khi tham gia các hoạt động của hiệp hội ngành nghề.
- Trong đấu thầu, không thông đồng, dàn xếp giá hoặc phân chia gói thầu với nhà thầu khác.
- Rà soát hợp đồng phân phối, đại lý: điều khoản ấn định giá bán lại tối thiểu, độc quyền, cấm giao dịch với bên thứ ba, ràng buộc điều kiện không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng.
- Doanh nghiệp có thị phần lớn cần tự đánh giá nguy cơ bị coi là có vị trí thống lĩnh và rà soát chính sách giá, chính sách bán hàng.
- Với giao dịch mua bán, sáp nhập, liên doanh: xác định sớm thị trường liên quan, thị phần kết hợp và việc có phải thông báo tập trung kinh tế hay không trước khi hoàn tất giao dịch.
- Thiết lập chương trình tuân thủ pháp luật cạnh tranh, đào tạo nhân sự kinh doanh, lưu giữ hồ sơ chứng minh quá trình ra quyết định về giá và điều kiện thương mại.